

PODER JUDICIÁRIO

**PETIÇÃO INICIAL - CINTHYA SILVA RIBEIRO VS COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

REQUERENTE: CINTHYA SILVA RIBEIRO

REQUERIDO(A): COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA COMPETENTE DA
COMARCA DE TRIBUNAL COMPETENTE**

CINTHYA SILVA RIBEIRO, brasileira, portadora do CPF sob o numero [qualificar], residente e domiciliada na [endereço completo], vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, com fundamento nos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil, apresentar a presente

PETIÇÃO INICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o numero [qualificar], com sede na [endereço completo], pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I - DOS FATOS

A Autora, no ano de 2021, exercendo seu direito de consumidora consciente e buscando alternativas sustentáveis de geração de energia elétrica, procedeu a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica em sua residência, conforme projeto devidamente aprovado pela Requerida, nos termos da legislação vigente e das normas técnicas aplicáveis.

O sistema de microgeração distribuída foi instalado em conformidade com as exigências da Resolução Normativa número 482/2012 da ANEEL, posteriormente atualizada pela Resolução Normativa número 687/2015, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica.

A Autora manteve o sistema em pleno funcionamento, gerando créditos de energia que eram devidamente compensados em sua fatura mensal, acumulando ao longo dos anos um saldo expressivo de 11.000 quilowatts-hora, fruto de sua geração excedente, direito este assegurado pela legislação de regência.

Com o transcurso natural do tempo e em razão do desgaste próprio dos equipamentos eletrônicos expostos às intempéries, algumas placas fotovoltaicas apresentaram danos e o aparelho inversor necessitou de substituição, manutenções estas que se inserem no contexto normal de conservação de qualquer sistema elétrico.

A Autora, agindo com a diligencia que lhe é própria, procedeu as substituições necessárias dos equipamentos danificados, mantendo rigorosamente a mesma carga contratada originalmente, sem qualquer alteração na potência instalada ou na demanda contratual estabelecida com a concessionária.

Ocorre que, em Janeiro de 2026, a Requerida realizou inspeção nas instalações da Autora e, de forma absolutamente desproporcional e contrária aos princípios que regem as relações de consumo, constatou que haviam sido realizadas alterações no projeto original, ainda que tais modificações decorressem exclusivamente da necessária manutenção do sistema.

Importante ressaltar que as alterações verificadas não implicaram em qualquer modificação na carga contratada, não geraram prejuízo à rede de distribuição, não comprometeram a segurança do sistema elétrico e não alteraram as condições contratuais originalmente pactuadas no que tange à demanda de energia.

Não obstante a ausência de qualquer prejuízo efetivo ou potencial, a Requerida, de forma unilateral e arbitrária, adotou medidas extremas e desproporcionais, rescindindo o contrato de fornecimento de energia elétrica sem observar o devido processo legal administrativo e sem conceder à Autora oportunidade de regularização.

Como se não bastasse a rescisão contratual injustificada, a Requerida emitiu fatura com vencimento em Março de 2026 no valor de R\$ 1.325,53, cobrança esta absolutamente indevida, desprovida de qualquer fundamento legal ou contratual, caracterizando evidente enriquecimento sem causa.

Em ato ainda mais gravoso, a concessionária Requerida procedeu ao cancelamento unilateral e arbitrário do saldo acumulado de 11.000 quilowatts-hora que a Autora possuía em sua conta de energia, créditos estes que foram gerados ao longo de anos de investimento em energia limpa e renovável.

A Autora, temendo sofrer novos constrangimentos, inclusive o corte no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e indispensável à dignidade humana, viu-se compelida a efetuar o pagamento da quantia indevida de R\$ 1.325,53, ainda que ciente da ilegalidade da cobrança.

Esgotadas todas as tentativas de solução amigável da questão e diante da postura intransigente da Requerida, não restou à Autora alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário para ver restabelecidos seus direitos violados.

II - DO DIREITO

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A relação jurídica estabelecida entre a Autora e a Requerida configura inequívoca relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei número 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor.

A Autora enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora, como destinataria final dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela Requerida, concessionária de serviço público que desenvolve atividade de fornecimento de produto essencial.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, a informação adequada e clara, a proteção contra práticas abusivas, a modificação de cláusulas contratuais desproporcionais e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

O artigo 39 do mesmo diploma legal estabelece expressamente ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor.

DA ILEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação é regulada por normas de ordem pública que visam assegurar a continuidade, a regularidade e a universalidade do fornecimento.

A Resolução Normativa número 414/2010 da ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e determina que a suspensão do fornecimento somente pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas, sempre precedida de notificação ao consumidor.

No caso em análise, a Autora não alterou a carga contratada, não praticou qualquer irregularidade no consumo de energia, não deixou de cumprir suas obrigações contratuais e não deu causa a qualquer situação que justificasse a rescisão unilateral do contrato.

As alterações realizadas no sistema de geração fotovoltaica decorreram de necessária manutenção dos equipamentos, prática inerente a qualquer instalação elétrica e que não pode ser interpretada como violação contratual passível de rescisão.

O princípio da continuidade do serviço público, consagrado no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 6º da Lei número 8.987/1995, impõe à concessionária o dever de manter o fornecimento de energia elétrica, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

A rescisão contratual promovida pela Requerida configura ato arbitrário e desproporcional, violando frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a atuação da Administração Pública e dos prestadores de serviços públicos.

DA ILEGALIDADE DA COBRANCA E DO DIREITO A REPETICAO DO INDEBITO

A cobrança do valor de R\$ 1.325,53 carece de qualquer fundamento legal ou contratual, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da Requerida, pratica vedada pelo ordenamento juridico brasileiro.

Dispoe o artigo 884 do Codigo Civil que 'aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, sera obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualizacao dos valores monetarios'.

O pagamento realizado pela Autora decorreu de coacao moral, diante do temor de sofrer novos constrangimentos e de ter o fornecimento de energia eletrica interrompido, servico essencial a vida moderna e a dignidade da pessoa humana.

O artigo 42 do Codigo de Defesa do Consumidor estabelece que 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repeticao do indebito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correcao monetaria e juros legais, salvo hipotese de engano justificavel'.

No caso em tela, nao ha qualquer engano justificavel, mas sim cobranca deliberada de valor indevido, o que autoriza a aplicacao da sancao prevista no dispositivo legal mencionado, consistente na devolucao em dobro do valor pago.

A jurisprudencia dos Tribunais Superiores e pacifica no sentido de que a cobranca indevida por concessionaria de servico publico enseja a repeticao em dobro, independentemente da comprovacao de ma-fe, bastando a caracterizacao da indevida exigencia.

DO DIREITO AOS CREDITOS DE ENERGIA ACUMULADOS

O sistema de compensacao de energia eletrica, instituido pela Resolucao Normativa numero 482/2012 da ANEEL, assegura ao consumidor que possui sistema de microgeracao ou minigeracao distribuida o direito de compensar a energia ativa injetada na rede com o consumo de energia eletrica.

Os creditos de energia gerados pelo sistema fotovoltaico da Autora constituem direito adquirido, fruto de investimento realizado em tecnologia de geracao limpa e renovavel, incentivada pelo proprio Poder Publico como politica de sustentabilidade energetica.

O artigo 6º, inciso III, da Resolucao Normativa numero 687/2015 da ANEEL estabelece que os creditos de energia tem validade de 60 meses, devendo ser utilizados para compensacao na propria unidade consumidora ou em outras unidades de mesma titularidade.

O cancelamento unilateral dos creditos acumulados pela Autora, no montante de 11.000 quilowatts-hora, configura ato ilegal e abusivo, violando direito patrimonial consolidado e gerando prejuizo economico de grande monta.

A Requerida nao possui qualquer amparo legal para proceder ao cancelamento dos creditos de energia, tratando-se de medida arbitraria que viola o direito de propriedade e o ato juridico perfeito, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituicao Federal.

DOS DANOS MORAIS E DO DEVER DE INDENIZAR

A conduta da Requerida extrapolou o mero descumprimento contratual, causando a Autora abalo psicologico, constrangimento e angustia que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A rescisao injustificada do contrato, a cobranca indevida de valores e o cancelamento arbitrario dos creditos de energia geraram na Autora sentimento de impotencia, inseguranca e violacao de sua dignidade como consumidora.

O dano moral, na hipotese, e in re ipsa, ou seja, decorre da simples comprovacao do ato ilicito, dispensando prova especifica do abalo psicologico sofrido, conforme entendimento consolidado na jurisprudencia dos Tribunais Superiores.

Dispoe o artigo 186 do Codigo Civil que 'aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito'.

O artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que 'aquele que, por ato ilicito, causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo'.

O Codigo de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de servicos pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existencia de culpa.

A indenizacao por danos morais possui triplice funcao: compensatoria, para minorar o sofrimento da vitima; punitiva, para sancionar o ofensor; e pedagogica, para desestimular a reiteracao da conduta ilicita.

Na fixacao do quantum indenizatorio, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a capacidade economica do ofensor, as circunstancias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

DA TUTELA DE URGENCIA

O artigo 300 do Codigo de Processo Civil autoriza a concessao de tutela de urgencia quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo.

No caso em analise, a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentacao acostada aos autos, que comprova a instalacao regular do sistema fotovoltaico, a aprovacao inicial pela Requerida, a manutencao da carga contratada e a arbitrariedade das medidas adotadas pela concessionaria.

O perigo de dano é manifesto, considerando que a Autora encontra-se privada de seu direito ao fornecimento regular de energia elétrica e ao aproveitamento dos créditos que legitimamente acumulou, situação que gera prejuízos irreparáveis de ordem material e moral.

A verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação autorizam a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do contrato de fornecimento de energia elétrica e a reativação dos créditos de energia cancelados.

III - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a Requerida restabeleça imediatamente o contrato de fornecimento de energia elétrica da Autora, nos mesmos termos originalmente contratados, bem como proceda a reativação dos créditos de energia no montante de 11.000 quilowatts-hora indevidamente cancelados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

b) A citação da Requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato;

c) A procedência total dos pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a Requerida a manter o contrato de fornecimento de energia elétrica da Autora, nos termos originalmente contratados, reconhecendo a legalidade das manutenções realizadas no sistema fotovoltaico;

d) A condenação da Requerida a restituir a Autora, em dobro, o valor de R\$ 1.325,53 pago indevidamente, totalizando R\$ 2.651,06, corrigido monetariamente desde o desembolso

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cidade, 3 de março de 2026.

Fábio Lima da Silva
OAB/XX 00000

